



## **Política para Prevenir Explotación y Abuso Sexual**

### **Efectiva desde el 01 de enero 2022**

**Enacted**

John McPhail  
President & CEO

## Tabla de Contenidos

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. Propósito.....                                             | 3  |
| 2. Objetivo .....                                             | 3  |
| 3. Cumplimiento .....                                         | 4  |
| 3.1 Orden de Precedencia.....                                 | 4  |
| 4. Definiciones.....                                          | 4  |
| 5. Principios Básicos.....                                    | 7  |
| 6. Evaluación y Requisitos .....                              | 8  |
| 6.1 Orientación y Evaluación .....                            | 8  |
| 6.2 Requisitos de Incorporación.....                          | 9  |
| 6.3 Requisitos de Educación y Formación .....                 | 10 |
| 7. Procedimientos para Presentar Quejas .....                 | 11 |
| 7.1 Presentación de un Informe.....                           | 12 |
| 7.2 Respuesta a un Informe .....                              | 12 |
| 7.3 Confidencialidad .....                                    | 13 |
| 7.4 Represalias contra Denunciantes, Testigos o Víctimas..... | 14 |
| 7.5 Quejas sobre Organizaciones Aliadas .....                 | 15 |
| 7.6 Comunicación.....                                         | 15 |
| 7.7 Responsabilidad .....                                     | 15 |

## 1. Propósito

Esta política se aplica a todos los Afiliados de POA que interactúan con los Participantes, como se define a continuación en [4. Definiciones](#). Partners of the Americas (POA) tiene como objetivo proteger a participantes de programas y actividades de POA, dentro y fuera de los EE.UU. Esta política pretende proporcionar una orientación general y cumplir con las leyes aplicables de los EE.UU y los requisitos de organizaciones que proporcionan fondos al POA.

Si bien POA no tolera el acoso de ninguna naturaleza, existe una distinción entre la explotación y el abuso sexual (EAS) por una parte, y el acoso sexual por otra. La EAS ocurre cuando alguien en una posición de poder (Como un miembro del personal de una ONG) utiliza este poder contra un beneficiario o miembro vulnerable de la comunidad con fines sexuales. El acoso sexual ocurre cuando se abusa de las diferencias de poder entre el personal, en la medida en que la conducta o el comportamiento del acosador interfiera con el desempeño laboral de una persona, se convierte en una condición de empleo, o crea un entorno laboral intimidante, hostil u ofensivo. Consulte [la política contra acoso sexual de POA](#) para más información.

Ningún código o política puede anticipar todas las situaciones que puedan surgir. En consecuencia, esta política está destinada a servir como fuente de principios rectores. POA se reserva el derecho de tomar todas las decisiones caso por caso.

## 2. Objetivo

POA se compromete a proporcionar un entorno de trabajo seguro y enriquecedor, libre de abuso, explotación y acoso sexual para todos los beneficiarios de sus programas (en lo sucesivo, "Participantes") y todas las personas que participan en programas y / o eventos y actividades organizados por POA. POA se compromete a apoyar a las víctimas, mejorar la capacidad de protección, informar, investigar, responder y prevenir el acoso sexual y la explotación y el abuso sexual. Explotación y abuso sexual<sup>1</sup> (EAS) de cualquier tipo - verbal o físico - está prohibido y no será tolerado por POA. Por otra parte, POA no tolerará actos de EAS por parte de ningún empleado, no empleado, miembros de la Junta Directiva, miembros de organizaciones asociadas con una relación contractual con POA o miembros de la red de POA, incluidos, entre otros, consultores, voluntarios, capítulos y miembros (en lo sucesivo, "afiliado de POA"). La política

---

<sup>1</sup> Per the UN Secretary-General's Bulletin ([ST/SGB/2003/13](#)), sexual exploitation is defined as "any actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power, or trust, for sexual purposes, including, but not limited to, profiting monetarily, socially or politically from the sexual exploitation of another." Sexual abuse is defined as "the actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force or under unequal or coercive conditions."

está destinada a proporcionar pautas y mejores prácticas para promover y mantener un entorno seguro en todas las interacciones con Participantes y, al mismo tiempo, garantizar que las personas que son parte de POA actúen de manera responsable para proteger a Participantes. Además, busca minimizar la posibilidad de actos de EAS contra Participantes.

### 3. Cumplimiento

Esta política se aplica a todos los grupos, actividades y eventos organizados por POA, así como a los grupos que utilizan las instalaciones de POA. Esta política también se aplica a todas las personas que hacen parte de POA, definidas como:

- Todo el personal (tiempo-completo, tiempo-parcial, nacionales, y no-nacionales) , y las/os que trabajan con contratos a corto plazo (por ejemplo , consultoras/es, facilitadoras/es, subcontratistas, investigadoras/es , etc.) ;
- Voluntarias/os, miembros del Comité Directivo; y
- Personas de organizaciones que tienen una relación formal / contractual con POA.

#### 3.1 Orden de Precedencia

Si se produce algún conflicto entre esta política y la política de una organización financiadora de POA, el conflicto será resuelto por dar prioridad en el siguiente orden:

1. Requisitos de acuerdo con la organización financiadora (en caso de que reciba fondos del gobierno de Estados Unidos)
2. Política de prevención de EAS de POA.

### 4. Definiciones

A los efectos de esta política, POA define los siguientes términos:

- 1) “ **Personas que son parte de POA** ” : Cualquier empleada/o, no empleada/o, miembro de la Mesa Directiva, personas de organizaciones contratadas por POA, incluyendo, pero no limitado a consultoras/es y voluntarias/os que realizan programas en nombre de POA.
- 2) “ **Beneficiaria/o** ” o “ **Beneficiarias/os** ”: persona/s que recibe/n apoyo de POA como parte de sus programas, eventos y actividades.

- 3) “ **Bullying** ” : comportamiento intencional y agresivo que ocurre repetidamente contra una víctima donde existe un desequilibrio de poder real o percibido, y donde la víctima se siente vulnerable e impotente para defenderse. El comportamiento no deseado es que hace daño: puede ser físico, incluyendo golpear, patear, y la destrucción de la propiedad; verbal, como las burlas, los insultos, y amenazas; o relacional, mediante la difusión de rumores y la exclusión de un grupo. La definición de intimidación no se limita al acoso manifiesto, sino que abarca cualquier acción repetida que tenga la intención de causar angustia física o emocional.
- i) “ **Ciber bullying** ” : la publicación o envío de mensajes electrónicos, incluyendo imágenes o videos, destinados a acosar o amenazar a otra persona. Toda una gama de plataformas cibernéticas y redes sociales, incluyendo las salas de chat, blogs, y la mensajería instantánea, se pueden utilizar con fines de acoso cibernético. El ciberacoso puede causar un daño profundo, ya que deja una huella permanente en el ciberespacio y puede llegar rápidamente a una amplia audiencia. El acoso y el ciberacoso se alimentan mutuamente, formando un continuo de comportamiento dañino.
- 4) “ **Niña/o** ” o “ **Niñas/os** ” : Un/a niña/o o niñas/os se definen como personas que no han cumplido los 18 años, independientemente de las definiciones legales o costumbres locales de México.
- 5) “ **Protección de Niñas/os** ”: El conjunto de políticas, procedimientos, y prácticas empleadas para garantizar que POA protege y sea seguro para las/os niña/os. Implica una responsabilidad colectiva e individual y acciones preventivas para garantizar que todas/os las/os niñas/os estén protegidas/os de actos deliberados o no intencionales que conduzcan al riesgo de daño real por parte de las personas que hacen parte de POA que entran en contacto con niñas/os o las/os impactan a través de nuestros programas, eventos o actividades. Esto incluye la implementación directa de programas, y la gestión de los datos personales de las/os niñas/os.
- 6) “ **Denunciante** ”: La persona que informa (o “presenta una queja”) con relación a riesgos y/o incidentes de EAS. Esta podría ser la víctima u otra persona que se dé cuenta de la infracción.
- 7) “ **Queja** ”: El reporte de un incidente de EAS.
- 8) “ **Procedimiento de Quejas** ”: Un marco de referencia que describe el curso de acción para recibir y procesar las alegaciones de EAS. Esto incluye sistemas para procesar quejas dentro de una organización, así como procedimientos para que las/os beneficiarias/os presenten las quejas.

- 9) **“Explotación económica”**: El extravío deliberado, explotación o uso indebido temporal o permanente de pertenencias o dinero.
- 10) **“Abuso o maltrato emocional”**: Constituye una lesión a la capacidad psicológica o la estabilidad emocional, provocada por actos, amenazas de actos o tácticas coercitivas. El abuso emocional puede incluir, entre otros: humillación, control, aislamiento, retención de información o cualquier otra actividad deliberada que haga que uno se sienta disminuido o avergonzado.
- 11) **“Relación de explotación”**: relación que constituye la explotación sexual (es decir, cualquier abuso o intento de abuso de una persona que se encuentre en una posición de confianza, de vulnerabilidad, o con poder diferencial, para propósitos sexuales, incluyendo, pero no limitado a sacar beneficios monetarios, sociales, o políticos por medio de la explotación sexual de otra persona).
- 12) **“Incidente”**: casos de explotación y/o abuso sexual, violencia, suicidio, accidente u otro trauma.
- 13) **“Participante o Participantes”**: beneficiarias/os del programa de POA.
- 14) **“Organizaciones aliadas”**: Una organización que tiene una relación contractual con POA con el fin de realizar programas, eventos o actividades de forma conjunta, en una actividad. Le alcanza y nos era permitido ningún tipo de EAS
- 15) **“El abuso físico”**: Constituye actos u omisiones que resultan en lesiones (no necesariamente visibles), dolor innecesario o injustificado, o sufrimiento sin causar lesiones, daños, o riesgo de daños a la salud y/o bienestar de una persona, o su muerte. Tales actos pueden incluir, pero no se limitan a: puñetazos, golpes, patadas, mordidas, sacudidos, lanzamientos, apuñalamientos, asfixiar, golpear o quemar a alguien (independientemente del objeto utilizado para hacerlo). Estos actos se consideran abuso independientemente de si tenían la intención de lastimar al individuo.
- 16) **“Explotación sexual”**: Cualquier abuso o intento de abuso de una persona que se encuentre en una posición de vulnerabilidad, o con menos poder en la relación laboral o contractual o como recipiente de beneficios de programas, eventos o actividades de POA, con fines sexuales, incluyendo, pero no limitado a aprovechar económica, social, o políticamente de la explotación sexual de una persona. Otros tipos de explotación asociadas con la explotación sexual incluyen:
- i. **“El sexo transaccional”**: el intercambio de dinero, empleo, bienes, o servicios por sexo, incluyendo favores sexuales y/u otras formas de actos humillantes, degradantes, o explotadores. Esto incluye cualquier intercambio de apoyos que se deba a las/os beneficiarias/os de programas, eventos o actividades de POA.

- ii. **“Solicitud de sexo transaccional”** : Pedir o exigir sexo transaccional.
  - iii. **“Explotación digital”**: Grabación digital (por video o audio) no consensuada que incluye desnudez o actividad sexual. Compartir o distribuir sin autorización grabaciones digitales, de video o de audio de desnudez o actividad sexual
- 17) **“Abuso sexual”**: La intrusión física (real o amenazada) de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o en condiciones desiguales o coercitivas. Otros tipos de abuso asociados con el abuso sexual incluyen:
- I. **“Abuso sexual perpetrado por un adulto”**: cualquier contacto o actividad de naturaleza sexual que ocurre entre un/a niño/a y un/a adulto/a. Esto incluye cualquier actividad destinada a despertar o gratificar los deseos sexuales del adulto o del niño/a .
  - ii. **“Abuso sexual perpetrado por otro niño/a o niños/as ”**: cualquier contacto o actividad de naturaleza sexual que ocurre entre un/a niño/a o niños/as y otro/a niño/a cuando no hay consentimiento, cuando el consentimiento no es posible o cuando un/a niño/a tiene poder sobre el otro/a niño/a. Esto incluye cualquier actividad destinada a despertar o gratificar los deseos sexuales de cualquiera de los/as niños/as.
- 18) **“Víctima”**: La persona que es explotada o abusada sexualmente. El término víctima no implica una falta de fuerza, resistencia o capacidad para sobrevivir.

## 5. Principios Básicos

Las personas que somos parte de POA responderán a las/os participantes de sus programas, eventos y actividades con respeto, consideración, e igualdad de trato, sin distinción de sexo, género, raza, religión, orientación sexual, cultura, capacidad, o estatus socioeconómico. Las personas que hace parte de POA deben comportarse de manera profesional como representantes de la organización, de conformidad con los estándares para las/os empleadas/os de la ONU en la Sección 3 del Boletín del Secretario General de la ONU - Medidas especiales para la protección contra la explotación y el abuso sexuales ([ST/SGB/2003/13](#)). Por lo tanto, como condición para su empleo o compromiso, las personas que son parte de POA deben reconocer y aceptar los siguientes principios básicos que son consistentes con la Sección 3 del Boletín del Secretario General de la ONU ([ST/SGB/2003/13](#)):

- 1) La explotación y el abuso sexual por parte de una persona que es parte de POA constituyen actos de mala conducta grave y, por lo tanto, son motivo para la terminación del empleo y/o relación laboral y/o contractual;

- 2) La actividad sexual con niñas/os (definida según la Convención sobre los Derechos del Niño/a como todas las personas menores de 18 años) está prohibida independientemente de la mayoría de edad o la edad de consentimiento local. La creencia errónea en la edad de un/a niño/a no es una defensa;
- 3) Se prohíbe el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos favores sexuales u otros actos humillantes, degradantes o explotadores. Esto incluye el intercambio de apoyos que se debe a las/os beneficiarias/os de programas, eventos o actividades de POA;
- 4) Las relaciones sexuales entre personas que son parte de POA y Participantes de programas, eventos o actividades de POA están prohibidas ya que se basan en dinámicas de poder inherentemente desiguales. Estas relaciones socavan la credibilidad y la integridad del trabajo de ayuda humanitaria;
- 5) Cuando una persona que es parte de POA desarrolla preocupaciones o sospechas sobre la existencia de EAS cometidas por otra persona que hace parte de POA, debe informar de tales preocupaciones a través de los mecanismos establecidos por POA;
- 6) Las personas que son parte de POA están obligadas a crear y mantener un entorno que evite la EAS y promueva la implementación de este código de conducta. Las/os coordinadoras/os y responsables a todos los niveles tienen la responsabilidad particular de respaldar y desarrollar sistemas que mantengan este entorno.

## 6. Evaluación y Requisitos

Para reducir el riesgo de EAS y para proteger a participantes en programas, eventos y actividades, POA cuenta con las siguientes medidas, relevantes a todas las personas que son parte de POA.

### 6.1 Orientación y Evaluación

POA orientará y evaluará a las personas y entidades que se espera que interactúen directamente con los participantes en los programas de POA HQ de la siguiente manera:

Para individuos:

- Recibir el Código de Conducta de Prevención de EAS firmado;
- Ejecutar una verificación de cumplimiento visual ([https://www4.visualcompliance.com/\\_logon.cfm](https://www4.visualcompliance.com/_logon.cfm)); y



- Si la persona reside en los EE. UU., ejecute un registro de delincuentes sexuales (<https://www.nsopw.gov/>).

Si se requiere verificación adicional o el personal de POA tiene inquietudes: verificación de referencias por parte de personas ajenas a la organización que conocen al Afiliado de POA.

Para organizaciones aliadas:

- Recibir el Código de Conducta de Prevención de EAS firmado por el representante legal de la entidad;
- Verificar que la entidad cuente con una política y un procedimiento para la Prevención de EAS. De no ser así, brindar orientación a la entidad para establecer procedimientos sobre Prevención de EAS.

Todos los directores de programa son responsables de garantizar que los afiliados de POA en los programas de la sede central de POA sean evaluados antes de interactuar con los participantes. El departamento de recursos humanos de POA es responsable de verificar que el personal de la sede central de POA, los pasantes y los consultores completen los requisitos anteriores como parte del proceso de incorporación de nuevos empleados.

## 6.2 Requisitos de Incorporación

Antes de interactuar con las/os participantes, todas las personas que son parte de POA deben cumplir con lo siguiente:

Para individuos:

- Leer y revisar completamente la Política de Prevención de EAS;
- Firmar el Código de Conducta de Prevención EAS de POA; y
- Anualmente, asistir a una capacitación de POA/curso seleccionado de las siguientes opciones:
  1. Asista a una capacitación de prevención de EAS de POA en persona o mire en línea a pedido. Las capacitaciones estarán disponibles al menos una vez al año en persona dirigidas por el personal de recursos humanos de POA y/o una empresa externa. Las capacitaciones anuales se registrarán y estarán disponibles a pedido a través del SharePoint externo de POA. Estas capacitaciones serán en inglés; sin embargo, las diapositivas de PowerPoint estarán disponibles en español y portugués.

2. Completar el curso de Prevención de EAS en línea proporcionado por [Interaction.org](http://Interaction.org) anualmente y enviar una copia de la certificación a su punto de contacto en POA. Este curso solo está disponible en inglés.
  3. Para los afiliados de POA que no hablen inglés, como alternativa a las opciones anteriores, las personas pueden ver el video de prevención de EAS que se encuentra [aquí](#), con subtítulos en el idioma correspondiente. Si las personas seleccionan esta opción, deben enviar un correo electrónico de confirmación a su punto de contacto en POA para confirmar que han visto el video y hacer un seguimiento de las preguntas que correspondan.
- Una vez que se completa la capacitación, la persona deberá completar una confirmación de capacitación que está disponible electrónicamente o en copia impresa en el punto de contacto de la persona en POA.

Para organizaciones aliadas:

- Si puede, firme el Código de Conducta de Prevención de EAS de POA; y
- Seguir la política y el procedimiento de la organización sobre prevención de EAS

Los directores de programa de POA son responsables de verificar que los afiliados de POA bajo su(s) programa(s) cumplan con los requisitos anteriores. El Departamento de Recursos Humanos de POA es responsable de verificar que el personal de la sede central de POA, los pasantes y los consultores completen los requisitos anteriores como parte del proceso de incorporación de nuevos empleados.

### **6.3 Requisitos de Educación y Formación**

POA entiende la importancia de formar y sensibilizar adecuadamente a las personas que son parte de POA en estos temas para asegurar una comprensión clara y efectiva aplicación de la política. Por lo tanto, POA se compromete a:

1. Socializar la política con todas las personas que son parte de POA en español, en formato impreso y electrónico.
2. Traducir y crear versiones de la política en los idiomas principales (inglés, español, portugués, francés, birmano y otros idiomas, según corresponda).
3. Realizar orientaciones para cada nueva persona cuando se junta al equipo, reuniones informativas regulares para todo el equipo, y formaciones anuales, sobre la política.
4. Formar a todas las personas que son parte de POA que estarán en contacto con Participantes durante programas, eventos y actividades de POA.

5. Asegurar que las personas que son parte de POA asistan a al menos a una formación por año sobre prevención de EAS.
6. Brindar capacitación adicional a los Afiliados de POA con responsabilidades específicas en virtud de esta política. Estos grupos incluirían a cualquier persona que trabaje directamente con niños, y los Directores de Programa y Directores de País de POA designados para recibir y responder a las quejas de EAS.
7. Los Directores de Programa de POA están obligados a:
  - a. Asegúrese de que todos los afiliados de POA revisen y firmen el Código de conducta de prevención de EAS;
  - b. Asegúrese de que todo el personal dentro de su unidad asista a una capacitación de prevención de EAS anualmente; y
  - c. Mantenga registros confidenciales individuales que incluyan quién asistió a la capacitación y la fecha de asistencia.

POA utilizará [la base de datos de Excel](#) en SharePoint a la que tienen acceso los directores de programas y de recursos humanos para verificar quién ha asistido a las capacitaciones y cuándo, y si esas personas son afiliados de POA por única vez o recurrentes. POA utilizará [PandaDoc](#) para solicitar que los Afiliados de POA firmen anualmente un formulario de Confirmación de Capacitación para la Prevención de EAS, adjuntando su certificado de capacitación, según corresponda. Los afiliados de POA firmarán el Código de Conducta de Prevención de EAS cuando empiecen a trabajar con POA. HR realizará verificaciones anuales para garantizar que todos los afiliados de POA hayan firmado el Código de conducta y asistido a una capacitación de prevención de EAS.

POA se asegurará de que los Afiliados de POA tengan acceso a materiales y recursos en el SharePoint externo que respalden la comprensión e implementación de esta política. POA también alentará y facilitará el intercambio de mejores prácticas en la implementación de la Política de Prevención de EAS.

## **7. Procedimientos para Presentar Quejas**

POA se compromete a proteger a cualquier Participante impactado por EAS, y asimismo a cualquiera persona que presente un informe en nombre de un/a Participante impactado por EAS. Los siguientes procedimientos se desarrollaron para asegurar una experiencia segura y confidencialidad durante el proceso de presentar quejas.

## 7.1 Presentación de un Informe

Para individuos:

- Todos los informes de comportamiento inapropiado o violaciones de políticas con los Participantes se tomarán en serio. Si los Afiliados de POA observan algún comportamiento inapropiado o que pueda violar cualquier disposición de esta política, deben informar inmediatamente sus observaciones de una de las siguientes maneras:
  1. Comunicarse con el supervisor inmediato, programa o director de país del presunto infractor.
  2. Comuníquese con la línea directa externa y confidencial de POA, Foster Thomas, al (443)-951-4951. Foster Thomas es una parte externa que transmitirá cualquier inquietud al Comité de Ética de la Junta. Los informes pueden hacerse de forma anónima.
  3. Póngase en contacto con el departamento interno de recursos humanos de POA en [poahr@partners.net](mailto:poahr@partners.net).
- Si el informante no recibe una respuesta de uno de los miembros del personal mencionados anteriormente dentro de los tres días hábiles, debe enviar un informe de inmediato a través de otro método mencionado anteriormente.

Para organizaciones aliadas:

- De acuerdo con la Sección [7.5 Quejas sobre organizaciones asociadas](#), las organizaciones asociadas con una relación contractual con POA al recibir un informe de infracción de EAS deben seguir la política de su organización. La notificación de la supuesta violación de EAS debe enviarse al punto de contacto de POA dentro de los tres (3) días hábiles.

La denuncia maliciosa de EAS con la intención de dañar la integridad o la reputación de otra persona equivale a una mala conducta y está sujeta a medidas disciplinarias. Esto difiere de los informes realizados de buena fe basados en el juicio y la información disponible en el momento del informe, que puede no ser confirmado por una investigación.

## 7.2 Respuesta a un Informe

Una vez que POA y/o Foster Thomas reciban un supuesto informe EAS, POA consultará con una empresa externa para determinar si es necesaria una investigación formal y, de ser así, la empresa externa liderará el esfuerzo de investigación en coordinación con POA. El departamento de recursos humanos de POA notificará al denunciante si la empresa externa considera necesaria una investigación. Se espera que Foster Thomas, el departamento de recursos humanos de POA y

los supervisores que reciban un informe notifiquen a la empresa externa dentro de los tres (3) días hábiles. Se espera que la firma de terceros convoque una reunión para revisar el informe dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la recepción. Luego revisarán las circunstancias del incidente y desarrollarán un plan de respuesta en consecuencia. Si POA y/o la empresa de terceros creen que existe una amenaza grave o inminente para la seguridad del sujeto del informe, se tomarán las medidas adecuadas de inmediato para garantizar la seguridad de las personas. El departamento de recursos humanos de POA actualizará continuamente al denunciante sobre el estado de la investigación.

En ausencia de una firma de tercero, POA designará un mínimo de dos miembros de la Junta Directiva para servir en el Comité de Cumplimiento de POA que estarán disponibles para investigar divulgaciones de buena fe o informes de cualquier irregularidad, incluso de forma anónima o confidencial. El Comité de Cumplimiento de POA dirigirá una investigación, con asesoramiento externo proporcionado según sea necesario. Con base en la consulta y la investigación, el Comité de Cumplimiento de POA tomará una decisión sobre cómo responder y qué acciones, si corresponde, tomar. No se necesita experiencia previa en un campo legal o de investigación para servir en el comité. Sin embargo, POA asignará fondos para apoyar la capacitación del Comité de Cumplimiento.

### **7.3 Confidencialidad**

POA entiende que debido a la naturaleza de EAS, se deben tomar medidas de inmediato. Las investigaciones de incidentes de EAS se llevarán a cabo de manera oportuna, justa, objetiva y confidencial. Esto incluye prácticas adecuadas de entrevistas con denunciantes y testigos. Toda la información y las pruebas documentadas se mantendrán de forma segura y en la más estricta confidencialidad. El nombre del/de la denunciante no se revelará a la (s) persona (s) potencialmente implicadas en el presunto incidente, ni a ninguna otra persona, a menos que la persona autorice personalmente la divulgación de su identidad.

Se hará todo lo posible para mantener la confidencialidad durante todo el proceso de quejas. La información que identifique a las personas involucradas en una queja se limitará al personal esencial y no se compartirá más sin obtener el consentimiento informado de las personas involucradas, excepto si la vida de alguien está en riesgo, un niño está en riesgo o según lo exija la ley en consulta. con un abogado y donde sea seguro hacerlo. La información no identificable se compartirá con personas autorizadas que incluirán la empresa de investigación de terceros, el gerente de recursos humanos de POA, Foster Thomas y la policía local si es necesario.

Toda la información relacionada con presuntos incidentes de EAS debe de mantenerse confidencial, y las identidades de las personas involucradas o supuestamente involucradas deben de ser protegidas en la medida posible, compartidas con un número limitado de personas autorizadas a los efectos de la investigación.

Se informará al personal involucrado en el proceso de recepción de quejas e investigación de presuntos incidentes de EAS de la importancia de mantener la confidencialidad, y se le pedirá que firme un acuerdo de confidencialidad. El incumplimiento de la confidencialidad puede ser objeto de medidas disciplinarias hasta e incluyendo la terminación del empleo y/o relación contractual con POA. En algunos casos, tales infracciones pueden constituir una infracción de la ley.

#### **7.4 Represalias contra Denunciantes, Testigos o Víctimas**

POA prohíbe cualquier represalia contra cualquier persona que ejerza legítimamente sus derechos bajo esta política o que participe/coopere en una investigación. No debe haber interferencia, coerción, discriminación, represalia o represalia contra ninguna persona por presentar una denuncia o denuncia válida y veraz sobre una infracción. Cualquier persona que crea que está siendo discriminada por haber presentado legítimamente una denuncia o haber participado sinceramente en una investigación debe presentar una denuncia de inmediato de una de las siguientes maneras:

1. Comunicarse con el supervisor inmediato, programa o director de país del presunto infractor.
2. Póngase en contacto con la línea directa externa y confidencial de POA, Foster Thomas, al +1 (443)-951-4951. Foster Thomas es una parte externa que transmitirá cualquier inquietud al Comité de Ética de la Junta. Los informes pueden hacerse de forma anónima.
3. Comuníquese con el departamento interno de recursos humanos de POA al [poahr@partners.net](mailto:poahr@partners.net).

Cualquier persona que sospeche o tenga conocimiento de un posible acoso o represalia debe presentar inmediatamente un informe para que POA pueda investigarlo de manera oportuna y confidencial. POA implementará medidas disciplinarias en contra de cualquier persona que realice represalias en contra de las/os denunciantes, testigos, o víctimas. Los empleados pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. A otras personas que trabajan con POA se les puede dar por terminada su relación con POA.

## 7.5 Quejas sobre Organizaciones Aliadas

Como se menciona en [7.1 Presentación de un Informe](#), las organizaciones asociadas deben notificar al POA sobre cualquier presunto incidente de EAS dentro de tres (3) días hábiles. Cuando POA recibe una queja sobre una organización aliada, esperará que la organización responda con seguridad, rapidez, y de manera adecuada. POA ayudará a la organización aliada identificar y cumplir con su obligación de informar a quién le corresponda.

Cuando sea apropiado, POA trabajará con la organización aliada para abordar el problema a través de una investigación independiente. Si se confirma un incidente de EAS, el trabajo continuo con la organización aliada no puede involucrar a la(s) persona(s) en cuestión. Si existe razón para creer que una acusación de abuso ha sido tratada de manera inapropiada por una organización aliada, POA podrá terminar la relación contractual.

## 7.6 Comunicación

En caso de un supuesto incidente de EAS, las personas que son parte de POA no tienen permiso para comunicarse entre ellos, con organizaciones aliadas, con participantes, ni con otras personas sobre el supuesto incidente. Debido a la sensibilidad del tema, todas las comunicaciones relevantes deben ser aprobadas por la Administradora de POA. Esto incluye especialmente, pero no se limita a, comunicaciones con el público en general o con los medios de comunicación.

## 7.7 Responsabilidad

POA se compromete a tomar todas las medidas correctivas apropiadas. Se tomarán acciones disciplinarias, legales u otras acciones aplicables en respuesta a cualquier violación de la Política de prevención de EAS contra cualquier persona que haya cometido una violación de EAS y/o cualquier persona que supiera de tal violación y no actuara o informara. La gerencia de POA evaluará continuamente los hallazgos de violaciones a la Política de prevención de EAS para identificar y abordar las brechas y/o debilidades en las políticas, procedimientos y protocolos aplicables.